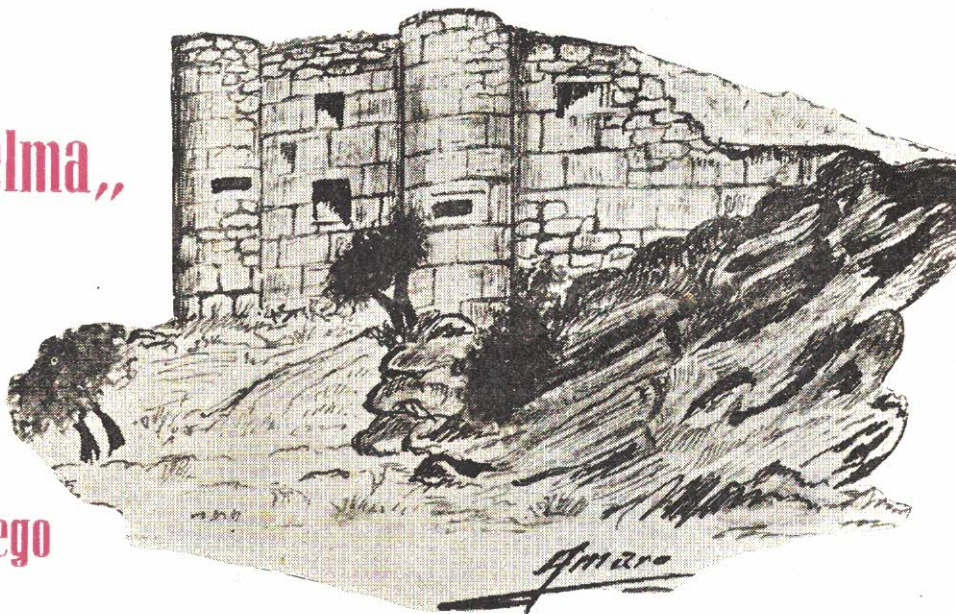


“Guelma,,

nunca

fué

solariego



(Continuación)

Lo 7.º otra probanza hecha por el dicho Duque año de 1562 por las cuales se prueba dicho intento, especialmente, en la dos y tres, cuatro y cinco preguntas, en que articula y prueba lo mismo que en los interrogatorios arriba dichos, y particularmente en la veinte pregunta, la cual va aquí inserta, por ser tan importante, que es la que se sigue: Iten—si sabe, y así es pública—voz y fama y común opinión, que la dicha Villa de Guelma, en los tiempos antiguos y antepasados, antes que viniese a poder de cristianos, fué Villa muy grande, muy poblada, muy principal, fué de cabeza de adelantamiento y tuvo debajo de sí lugares, aldeas y castillos, y que especialmente tuvo debajo de sí el dicho castillo, y otros, y heredamientos de Bexix; y que ahora en los términos de la dicha Villa de Guelma, están castillos, pueblos derribados y disipados, y lugares que otro tiempo fueron poblados y sujetos a la dicha Villa de Guelma y que así lo vieron y oyeron decir de sus mayores y más ancianos, y que fué cosa vivida y tenida por notoria en el reino de Granada. La cual pregunta está probada con veintinueve testigos de oídas y testigos de vista.

Lo tercero una merced, que el Sr. Rey Don Enrique hizo a Don Beltrán de la Cueva, Conde de Ledesma, de la tenencia de la dicha Villa de Guelma y de su castillo, por renunciación que le hizo Don Diego Hurtado de Mendoza, Marqués de Santillán, que tenía la dicha tenencia, la cual renunciación hizo para casallo con doña Mencía, su hija, en veintinueve de Noviembre del año pasado de 1463, con la cual presenta la fé de como se borró el sueldo que se daba a dicho Marqués de Santillán, de la dicha tenencia de los libros del Rey, y se asentó el dicho Conde de Ledesma.

Lo cuarto la merced y privilegio que el señor Rey Don Enrique, hizo a Don Beltrán de la Cueva y al Comendador Don Diego de la Cueva, su padre, en Olmedo, por Febrero de 1465, de la dicha Villa de Guelma y su Castillo, y fortaleza, y términos, y jurisdicción Civil y criminal. En el cual privilegio y merced, el Sr. Rey Don Enrique, llama muchas veces Villa a la dicha Villa de Guelma. De todo lo cual, bién claro se prueba, la dicha Villa de Guelma, de tiempo inmemorial a esta parte, haber sido Villa. Y así siendo Villa, no se presume ser solariega, antes se presume que es como todas las demás Villas; y así que es señora de sus términos

y baldíos (citas legales) latinas, y el señor temporal, como es el Duque, no tiene más que el vasallaje y jurisdicción y preeminencia de la Villa; y el término y el señorío particular de todos los baldíos y tierras particulares, son de la Villa y sus vecinos..... (más citas legales.)

Lo segundo, porque el dicho Duque, ningún título tiene presentado, para probar, que la dicha Villa y su término sea solariega; porque por el título y merced que tiene de la dicha Villa, del Señor Rey Don Enrique, arriba referido, no se puede probar que sea solariego, antes se prueba lo contrario, por cuatro fundamentos principales:

Lo primero porque el señor Rey Don Enrique, dió é hizo merced de la dicha Villa, según y como a su Alteza le pertenecía. Por lo cual no fué visto dalle el señorío particular, de los términos, sino la jurisdicción y preeminencia y vasallaje, de la dicha Villa..... (Citas legales.)

Lo segundo porque el señor Rey Don Enrique, fué señor de la Villa, y no de los términos y baldíos; porque, aunque el señor Rey Don Juan el segundo, recobró la dicha Villa de Guelma, que estaba ocupada por los moros, muchos años había y se hizo señor de la Villa, hízose señor, como de las demás Villas de España, y como era del Rey moro; de manera que la Villa nunca fué cautiva, sino señoreada, por los cristianos, como era de los moros, ni hay en derecho, que los bienes se cautiven como los hombres, sino que se pase el señorío del uno en el otro. Y con el Rey moro, era señor del lugar, así lo sea el Rey de los cristianos para lo cual ahace muy bien, la Ley 28 Ct. 29 en la tercera página donde dice, hablando de lo que se llama de los enemigos; que es de quien se lo gana, y las Villas y Castillos del Rey. De manera que el señorío de todo lo que se gana es igual, y así la Villa de Guelma, vuelve a la corona real, como las demás Villas, la cual tendrá sus términos y atributos de Ciudad como las demás Villas; y esto dice (Videri meo) la C. S. Ct. 26 página segunda, adonde hablando en las Villas y lugares, que el Rey gana dice, que se ad-

quiere a la corona real, y al Rey como Rey y para los que han de suceder en el reyno, las Villas y las Fortalezas y las casas reales, y no otra cosa ninguna en la Villa, y demás bienes raíces de enemigos, que eran bienes particulares y de particulares; estos confiscanse y hácense de la cámara y fisco del Rey que gana la tal Villa..... (siguen citas legales.)

Y esto lleva el Rey, como lleva y adquiere todo lo demás que se confisca en su tiempo, para lo poder dar, vender, y hacer en ello lo que quisiere. Y el señorío de la Villa queda siempre de la corona real, y así se vió en todo este término de Granada y Antequera, y en cuanto han ganado los Reyes de 500 años a esta parte, de las Ciudades, Villas y lugares de España. Para lo cual también es grande argumento, que en todas las partes *D. D.* tratan en que casos, y por qué causa pierde la ciudad sus términos y privilegios y otros atributos de Ciudad; como es por haber sido traidora y haberla mandado el Rey derribar y arar *V. Ct.* in *C.* si usufructus qui-69 modis *V.* su fruc..... y otras citas..... Nunca jamás dicen, que la Ciudad o Villa porque la gane un Rey ú otro, pierde su privilegio y sus términos, y su ser propio de ser Villa..... (citan latines.)

Tercero. Lo tercero porque aunque el señor Rey Don Juan, ganara como ganó a la dicha Villa de Guelma, y echara todos los moros de ella, luego la mandó poblar de cristianos, y se pobló y estuvo y ha estado



Castillo de Huelma en el que aún las piedras resisten las acometidas del tiempo

siempre poblada; y en este caso, aunque la Villa o Ciudad se tomase por el Rey, el día que la puebla, la Ciudad torna, a cobrar todos sus derechos como los tenía y tuvo, más enteramente..... (siguen citas legales.)

4.º Lo cuarto (Lo cual es muy importante en este negociado) porque el Sr. Rey Don Juan y sus capitanes, no ganaron de nuevo la dicha Villa de Guelma, como si ahora ganase a Fez o a Marruecos, o a otros lugares que nunca han sido de la corona real de España; y lo que hicieron fué, recobrar lo que a la corona de España se le tenía ocupado y perdido, que es la dicha Villa, la cual, los moros la ganaron a los cristianos, en tiempos del Rey Don Rodrigo, como es notorio y sin duda. Lo cual presupuesto, la dicha Villa de Guelma no se puede decir ganada ni cautiva por el Rey Don Juan, sino recobrada y vuelta en su primero ser y estado, y así vuelve libre y no cautiva, a ser de la corona real, como lo era en tiempos del rey Don Rodrigo..... (sigue una página entera de citas legales latinas).—Y por consiguiente la dicha Villa de Guelma, como libre y no cautiva, no perdió su ser de Villa, y sus términos y todo lo demás que tenía; y así en ninguna manera se puede decir que fué solariega, sino de la calidad de las otras Villas; y así cesa todo el fundamento y argumentos que por la dicha escritura, se hacen por parte de dicho Duque, para querer pretender, que la dicha Villa de Guelma es solariega.

3.º Y lo tercero, porque bién considerada toda la probanza de dicho Duque, ninguna probanza tiene, de que la dicha Villa de Guelma sea solariega, ni rastro de ello.—Por dos cosas ividentísimas: La una, porque el dicho Duque no prueba, ni sus testigos concluyen, los requisitos de derecho, y lo que por leyes de estos reinos está dispuesto, para probar una Villa o lugar, ser solariego. Antes, por las probanzas de la dicha Villa, está bastantísimamente probado todo lo contrario, y lo que de derecho se requiere para excluir cualquier probanza o presunción de ser solariego; porque está probado haber sido siempre Villa, de tiempo inmemorial a esta parte; y de mucha vecindad, y que todas las casas son de los vecinos de la dicha Villa; y todas las demás huertas, viñas y tierras y heredades del término de la dicha Villa de Guelma, son de sus vecinos y de otras partes; y los venden y enajenan, y heredan, y se pasan de unos en otros, por donaciones, mandas, trueques, y otros títulos. Y así, siendo como esto es así, sin duda, Guelma no es, ni puede ser solariega..... (más citas legales.)

Y así de esta primera razón, se prueba al dicho Duque, no tener probanza en los requisitos de derecho, que la dicha Villa de Guelma es solariega.—La segunda y más evidente, porque, aunque sus testigos dijeron que la dicha Villa era solariega y recibieron los actos que de derecho se requieren, para probar una Villa o lugar ser solariega, no basta, ni es probanza, de que se debe ni ha de hacer caso (Porque presupuesto que para probar que una Villa es solariega, se requiere que los testigos depongan de inmemorial, con los dichos actos).....(citas legales)..... La dicha probanza, no concluye conforme a lo que se requiere de derecho para probar lo inmemorial, porque lo primero que de derecho y leyes de estos reinos se requiere, es que los testigos digan de vista de 40 años, lo cual en este pleito falta; porque ningún testigo de los que dicho Duque ha presentado llega a 40 años de vista, como de sus dichos parecen.—Para lo cual se ha de advertir que la demanda de este pleito, se puso y se contestó por el año pasado 1558, y la dicha probanza del Duque se hizo por el año 1566. De manera que se ha de quitar a los testigos de la dicha probanza 9 años, los cuales quitados, y aun sin ellos, no llegan los testigos a 40 años de vista. Y así por este defecto, tan sustancial, queda inútil la dicha probanza, aunque los testigos, como está dicho, depusieran con todas las calidades que se requieren para probar que una cosa es solariega. Iten.—Con lo dicho concurre otro caso, con que la dicha inmemorial queda sin probanza; porque conforme a los dichos derechos, se requiere también, que los testigos digan de los dichos 40 años de vista y de oídas, a otros más viejos, los cuales las vieron y oyeron a los viejos; de las cuales segundas oídas no hay probanza. En ningún testigo de la dicha probanza, ni aún segundas vistas. Y así por todas vías queda la di-

cha probanza sin efecto, y sin que haga perjuicio alguno a la dicha Villa y a sus vecinos.

Cerca de lo cual se ha de considerar otra cosa, que hallana mucho la justicia de la dicha Villa y de sus vecinos, y excluye omnino, la probanza de dicho Duque, la cual es, que como consta, del título, que el dicho Duque tiene a la dicha Villa, fué por el año pasado de 1465 años, y la demanda se puso por el año de 1558. De manera que no puede el dicho Duque, tener probanza de inmemorial, ni de 100 años, pues para desacella, bastan testigos de oídas que depongan del sitio..... (siguen citas legales.)

Lo segundo. En que el dicho Duque funda su petición, es en decir, que tiene probado que, de tiempo inmemorial, esta parte está en posesión pacífica de llevar con él y sus antecesores, los dichos terrazgos, en y esto hace mucha fuerza por probanza de testigos, la cual probanza, cuan de poco fundamento le saca a dicho Duque, de lo arriba dicho consta manifiestamente, porque los testigos no dicen de vista de 40 años, y les faltan la segunda oídas y aun las segundas vistas, lo cual concurre que consta del inicio; porque, por la escritura que el dicho Duque presentó, que él llama de la población (de que luego trataremos), parece que desde año de 9 comenzaron a llevar los dichos terrazgos, sus antecesores, que hasta el día de la demanda, que fué por el año pasado, de 58, pasaron 49 años, Y así constando del inicio, no puede haber inmemorial..... (ilegible)..... con lo cual concurre también, que por parte de la dicha Villa y de sus vecinos, está probado en la sexta pregunta con muchos testigos de oída y de vista, que antes del año de 9, nunca los vecinos de la dicha Villa, pagaron los dichos terrazgos al dicho Duque, sino solamente el diezmo que se debe a la Iglesia, la cual probanza, aunque fuera de oídas, bastaba para desacer la inmemorial..... (citas latinas.)

Y así queda llano, que el dicho Duque, no tiene probanza, inmemorial, ni aún de 50 años, de haber llevado a los dichos vecinos, los dichos terrazgos; y aún lo que más es que sus mismos testigos dicen, que los dichos vecinos, pagaban lo que querían, sin declarar que cantidad, ni decir que fuese el oncenio, como el dicho Duque pretende.

Lo tercero, en que funda el dicho Duque su Justicia y pretensión, es la dicha escritura y libro de población, que presenta, que dice, haber otorgado el concejo de la dicha Villa, el dicho año pasado de 1509. Por el cual quiere probar, que la dicha Villa es solariega, y que como señor de la Villa y sus términos, la pobló y puso condiciones, al tiempo de la población, y que el concejo y vecinos, las han de guardar, conforme a la Ct II libro cuarto ordena.—Y que una de ellas es, que le han de pagar los dichos terrazgos; lo cual menos perjudicada a la dicha Villa y a sus vecinos, que lo pasado. Porque como arriba, latamente está probado, la dicha Villa, de tiempo inmemorial a esta parte es Villa y es señora de sus términos, en los cuales ningún señorío tiene el dicho Duque, sino sola jurisdicción y vasallaje, y el señorío universal; y así las dichas consideraciones, que el dicho Duque ha hecho con la dicha Villa o con sus vecinos, sobre los dichos terrazgos, esto es contratación sobre imposición, las cuales contrataciones, son las que las leyes reprueban. Porque lo que así pretende llevar dicho Duque de terrazgos, de más de ser imposición no le es debido, y quiere llevar a los vecinos de terrazgos de las tierras, en que el no tiene cosa ninguna; y llevarlo a los vecinos, cuya es la tierra; y así esto es propiamente dicho. Y por consiguiente la Villa y los vecinos, tiene acción y excepción, para no pagar el dicho terrazgo..... (siguen citas latinas)..... De todo lo cual, la Justicia de la dicha Villa y vecinos de ella, queda sin ninguna dificultad; y se ha de sentenciar en su favor, así en los dichos terrazgos, como en la Sierra de Mágina, y lo demás que pretende.

Salva Vuestra Dignísima y Correptione.

No dudo, querido lector, que te ha cansado algo, quizás mucho, esta lectura larga y en cierto modo pesada; pero si eres aficionado a estas cosas de antigüedad histórica,

no dudo tampoco que te ha sostenido el espíritu su lectura y te ha interesado la exposición, repetida, pero curiosa, de un procedimiento judicial o administrativo, que enseña leyes e historias de una Villa que, aunque humilde, es un trozo de nuestra provincia y de nuestra España.

A más de mi deseo de allegar a la simpática crónica provincial PAISAJE curiosidades sobre nuestra historia provincial, me ha movido a hilvanar estas desaliñadas líneas el hecho de que el Castillo, quizá de origen visigodo, que tanto se cita en el documento, que es como la cimera de este pueblo, tengo entendido que es de propiedad particular, así como las tierras que le circundan; y corre el peligro de que, un buen día, sus dueños traten de demolerlo para aprovechar su piedra en otras construcciones, lo que sería, (dado mi amor a toda la piedra antigua) una verdadera monstruosidad.

No sé en qué condiciones de propiedad estarán otros monumentos análogos, declarados o no monumentos nacionales; pero el caso es que este Castillo con toda la colina en que se asienta y en la que existen también restos de sus defensas exteriores, debiera de pasar, por lo menos, a poder del Municipio, previo expediente de expropiación, al objeto de hacer un cómodo acceso a él, por cuenta del Ayuntamiento de Huelma, y poblar toda la colina de su asentamiento de coníferas a manera de prolongación del parque, que ya existe al fondo de la misma; y al mismo tiempo hacer algunas excavaciones y conservarlo, siquiera, en su estado actual, para despertar el estímulo y la admiración de los antiguos vestigios de nuestra historia patria y legarlo a las generaciones futuras, como reliquia de nuestra historia.

En esta iniciativa y empeño justísimo, según se desprende del documento que nos ocupa, que demuestra de una manera clara y patente que el Castillo era del Rey, y por consiguiente hoy debía de ser propiedad del Municipio o del Estado, creo me han de apoyar nuestro querido Alcalde, amante, como tiene demostrado, del engrandecimiento de este pueblo, D. Alfonso Quesada Justicia, y el cultísimo Secretario de este Ayuntamiento, D. José Mayol García, no menos amante de esta Villa y de todo lo que implica cultura, progreso y conservación histórica del suelo patrio.

Que así sea; y con la mención honorífica de sus acertadas gestiones están premiados. (1)

Camilo AMARO

Huelma y noviembre, 1946.



(1) Ya, en otra ocasión, hemos expresado la contrariedad que nos causa corregir errores tipográficos fácilmente subsanables. Sin embargo, nos vemos precisados a poner de relieve el que figura en las primeras líneas de este valioso escrito (página 826 del número 30 de PAISAJE) debido a la pluma de nuestro querido amigo y colaborador D. Camilo Amaro. Dice allí: «Sabido es que las más clásicas mercancías que los Reyes concedían...», debiendo decir: «Sabido es que las más clásicas mercedes...»